

DESCONTO CONTRATUAL

O desconto não volta atrás

A diferença entre o valor do contrato e o preço de referência não volta atrás. E a exceção que existia para preço unitário foi revogada em 2023.

ASSUNTOS

DESCONTO CONTRATUAL ADITIVO CONTRATUAL PREÇO NOVO JOGO DE PLANILHA PARCELA COMPENSATÓRIA

contato@axys-tec.com.br
(17) 99628-7465

Instagram
@axys.tec

www.axys-tec.com.br
Axys Engenharia e Tecnologia Ltda

DESCONTO CONTRATUAL

Uma obra é licitada com orçamento de referência de R$ 10 milhões. A vencedora oferta R$ 8,5 milhões. O desconto é de 15%, e é dele que a Administração se beneficia.

Meses depois surge um serviço novo, não previsto na planilha. O orçamentista consulta o SINAPI, aplica o BDI do contrato e chega a R$ 100 mil. O aditivo entra por esse valor.

Parece correto. Não é.

Aquele serviço foi incluído por preço cheio de tabela, enquanto todo o resto do contrato carrega 15% de desconto. A cada aditivo assim, a diferença entre o que a Administração pagaria e o que ela pactuou encolhe. O desconto que a disputa produziu vai sendo devolvido em silêncio, item a item.

A regra

O art. 14 do Decreto 7.983/2013 fecha essa porta em uma frase:

> A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.

O que se protege não é um item. É a **diferença percentual**, medida entre dois números globais. Por isso o exame não pode ser feito olhando o serviço novo isolado: ele pode estar perfeitamente compatível com a referência e ainda assim reduzir a diferença.

No exemplo, o serviço deveria entrar por R$ 85 mil, preservando os mesmos 15%.

O que mudou em 2023, e poucos notaram

O art. 14 tinha um parágrafo único que abria exceção. Nos regimes de empreitada por preço unitário e tarefa, a diferença poderia ser reduzida em casos excepcionais e justificados, para preservar o equilíbrio econômico-financeiro, desde que os custos unitários dos aditivos não excedessem os do sistema de referência.

Esse parágrafo foi **revogado pelo Decreto 11.855/2023**.

A exceção não existe mais. Preço unitário e tarefa passaram a seguir a regra do caput como todos os outros regimes.

E aqui está a armadilha: o art. 17, § 1º do mesmo decreto continua dizendo "ressalvada a exceção prevista no parágrafo único do art. 14". A remissão ficou apontando para um dispositivo revogado, porque a alteração de 2023 não a acertou. Quem lê o decreto por citação de terceiro, ou por cópia antiga, continua invocando uma exceção que já não está em vigor.

É o melhor argumento que existe para ler lei sempre no texto consolidado.

Como o TCU aplica

O entendimento é antigo, estável e repetido:

O preço do serviço novo **parte da referência da Administração**, e não de cotação livre. Custo e BDI saem do orçamento-base, com as referências vigentes à época da licitação, conforme os Acórdãos 2440/2014, 467/2015 e 2699/2019, todos do Plenário.

Sobre esse preço de referência aplica-se, no mínimo, a mesma diferença percentual do contrato. O Acórdão 855/2016-Plenário é explícito: nos acréscimos de serviços ou de obras novas, a inclusão dos itens na planilha deve observar, no mínimo, essa mesma diferença.

Quando o aditivo já reduziu o desconto, o Acórdão 2699/2019 admite a **parcela compensatória negativa**, um lançamento que devolve à Administração o que o desconto perdeu. É remédio, não planejamento: contar com ele desde o início é assumir que a planilha vai ser corrigida depois.

E o entendimento continua vivo sob a lei nova. O Acórdão 1753/2026-Plenário trata das alterações quantitativas e qualitativas sob o art. 125 da Lei 14.133/2021 e exige, junto com os limites, a **manutenção do desconto originalmente ofertado**.

Por que isso é o coração do jogo de planilha

O jogo de planilha não é aditivo caro. É aditivo que cresce exatamente onde o preço unitário estava alto e encolhe onde estava baixo.

Se o desconto global for preservado a cada alteração, a manobra perde quase toda a graça: aumentar quantidade de item sobreprecificado deixa de ser lucrativo quando o item entra na planilha com o mesmo abatimento do resto.

Por isso o art. 14 e os critérios de aceitabilidade de preços unitários trabalham juntos. Um impede que o desequilíbrio entre no contrato, o outro impede que ele seja explorado depois.

Um cuidado de cálculo

A diferença percentual se mede entre valores **globais**, na mesma data-base e com o mesmo BDI de referência.

Comparar o aditivo de hoje com um orçamento-base de três anos atrás sem trazer as duas pontas para a mesma referência produz um desconto aparente que não existe. E aplicar o percentual sobre um preço que já embute BDI diferente do orçamento-base gera resultado que ninguém consegue reproduzir depois.

O Acórdão 467/2015 é claro quanto a isso: os parâmetros são os vigentes à época da licitação, inclusive o BDI do orçamento-base.

O que levar

Serviço novo em contrato público não se orça do zero. Ele se orça pela referência da Administração e recebe o desconto da licitação. Duas linhas na planilha, e a maior parte dos problemas de aditivo desaparece antes de nascer.

Veja também

TERMINOLOGIA

· Desconto contratual
· Preço novo
· Parcela compensatória
· Jogo de planilha

ACÓRDÃOS

· Acórdão TCU 855/2016
· Acórdão TCU 2699/2019
· Acórdão TCU 2440/2014
· Acórdão TCU 467/2015
· Acórdão TCU 1753/2026
· Acórdão TCU 211/2018